

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

Autos nº 5001804-71.2021.8.21.0049

RECORRENTE: MAICON DENTI

HDI SEGUROS S/A, já qualificado nos autos supra referidos, de **AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO**, vem respeitosamente apresentar:

CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO

Em face do recurso interposto pelo recorrente, pelos motivos de fato e de direito em
apartado.

Por derradeiro, que todas as futuras intimações sejam realizadas,
EXCLUSIVAMENTE, em nome do advogado **Dr. LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH,**
OAB/RS 18.673, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §5º do novo CPC. Nestes
termos, pede deferimento.

Curitiba, 1 de dezembro de 2023

Assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

OAB/RS 18.673

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO

RECORRENTE: MAICON DENTI

RECORRIDO: HDI SEGUROS S/A E OUTRO

ORIGEM: 2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN

PROCESSO: 5001804-71.2021.8.21.0049

**COLENDIA CÂMARA,
EMÉRITOS JULGADORES,**

I. DOS FATOS

A parte autora ingressa com a demanda em razão de sinistro ocorrido na data de 23 de fevereiro de 2021, o qual teria causado diversos danos ao caminhão de propriedade do requerente.

Segundo as alegações descritas na inicial, o motorista do veículo segurado, após realizar ultrapassagem de um terceiro caminhão envolvido no acidente (Ford Cargo, placas ATO5461), acabou perdendo o controle da direção, vindo a colidir contra o caminhão do Autor.

Assim, imputando a responsabilidade do evento ao Requerido, recorreram ao Poder Judiciário com o intuito de condená-lo ao pagamento de: (i) Danos emergentes para conserto do caminhão, no valor de R\$ 62.515,00; (ii) Lucros cessantes no valor de R\$16.698,70 por mês; (iii) Danos materiais decorrentes da depreciação do caminhão após o acidente, o que se sugere em valor não inferior a R\$24.000,00; (iv) Despesas de honorários contratuais; (v) além de indenização por danos morais na quantia de R\$ 30.000,00.

A Ré R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS, ao contestar, requereu a denúncia da HDI Seguros S/A à lide, e impugnou de forma específica os pedidos da inicial, em especial quanto à ausência de culpa do veículo requerido em relação ao acidente.

Esta parte, ao contestar, **aceitou a denúncia** dentro dos limites do contrato de seguros, e impugnou as alegações autorais, reforçando a tese quanto a inexistência de prova de culpa do segurado pelo acidente.

Após a audiência de instrução e julgamento, sobreveio sentença de parcial procedência, reconhecendo a culpa do veículo requerido pelo acidente, condenando as rés ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes do acidente, consistente no reparo do caminhão às custas da Cia, bem como, em lucros cessantes, estimados em R\$ 3.000,00 desde o acidente até a efetiva entrega do veículo.

A seguradora apelada opôs embargos, alegando obscuridade do julgado quanto a forma de atualização da condenação a título de lucros cessantes, uma vez que o juízo considerou a data do acidente para base cálculo, quando na verdade deveria se considerar a data do efetivo prejuízo, ou seja, cada vencimento, em respeito ao aspecto temporal do dano.

Ainda, aventado nos aclaratórios a omissão do juízo acerca da forma de atualização da importância segurada, pugnando-se para que sobre o capital segurado incida apenas correção monetária pelos índices da contratação, sem qualquer incidência de juros.

Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de ausência de omissão no julgado.

Por sua vez, o recorrente interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença no sentido de majoração dos lucros cessantes, indenização em razão da depreciação do veículo e reparação dos danos morais que entende ter sofrido.

Esses são os fatos sucintamente expostos.

II. DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUANTO AO PATAMAR DOS LUCROS CESSANTES

Pretende a Recorrente a reforma da decisão, sob o argumento de que as provas colacionadas aos autos seriam suficientes para se valores os lucros cessantes, no patamar pretendido na exordial.

Sem razão.

Como bem pontuado pelo MM. Juiz, a declaração de renda emitida pela empresa Holand não pode ser admitida como prova de lucro, vez que se trata de documento sem

valor fiscal, emitido por Empresa Familiar de propriedade do pai do autor, o qual possui claro interesse na causa.

Cabia ao apelante fazer prova cabal do efetivo prejuízo alegado, não podendo se valer de documentos sem poder probatório legal.

Ressalta-se que, para fins de cálculo de lucros cessantes, a renda considerada é a receita líquida, ou seja, a média salarial recebida nos três últimos meses que antecederam o evento, descontando-se eventuais despesas para exercício da função (combustível, manutenção, alimentação, dentre outros).

A indenização não poderá ser fundada em lucros imaginários ou incertos, mas somente em bases seguras daquilo que razoavelmente se deixou de ganhar, ou seja, aquilo que certamente sucederia com o curso natural das coisas.

Assim, considerando o escoreito entendimento do juízo *a quo* acerca da valoração da média de renda, pugna-se para que a sentença seja mantida em seus próprios termos, indeferindo o pleito de reforma quanto à majoração dos lucros cessantes.

III. DA INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS

Tem-se ainda, que cabia à parte autora, ora recorrente, o ônus de fazer prova mínima de suas alegações, entretanto, não há nos autos nenhuma prova capaz de atestar a ocorrência do alegado dano moral pretendido.

A inócua argumentação do recorrente não deve prosperar, já que restou devidamente oportunizada a produção de prova nesse sentido, porém, o recorrente não se desincumbiu do seu encargo, portanto, não há que se falar em reforma da decisão.

Temos, portanto, que o recorrente deveria demonstrar os danos sofridos, aptos a ensejar direito a reparação, **o que não foi feito**. Não basta a simples alegação do dano moral, sendo obrigatória a sua comprovação. Caso contrário, estar-se-ia admitindo enriquecimento sem causa¹.

Conforme bem abordado pelo juízo singular, não restou demonstrado, além da frustração de expectativa contratual, outra circunstância ensejadora de indenização pelo

¹ **Art. 884.** Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

instituo do dano moral, quanto mais no valor os danos morais no montante almejado pelo recorrente.

Mesmo porque, é entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios que o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar indenização por danos moral.

O conjunto probatório não consente que se atribua responsabilidade à seguradora/recorrida no patamar pretendido.

Nesse contexto, requer-se a aplicação dos artigos 944² e 945³ do Código Civil, de modo a não permitir que o recorrente enriqueça sem causa.

Nessa esteira, tem-se que o manejo do recorrente não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida incólume.

IV. DA DEPRECIAÇÃO DO PREÇO DO VEÍCULO

Busca ainda o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pela suposta depreciação que o veículo sofreu depreciação de seu valor de mercado.

Entretanto, conforme apontado pelo magistrado singular, inexistente prova de que o caminhão tenha sofrido qualquer depreciação em seu valor de mercado exclusivamente em razão do acidente.

O apelante deixou de apresentar laudo de vistoria competente ou orçamento válido, a fim de subsidiar tal pedido, não havendo qualquer indício de que o veículo sequer tenha sofrido a desvalorização.

Evidente que basta que ocorra o conserto que o bem, para que o mesmo, após recuperado de forma total, restitua seu status quo.

² **Art. 944.** A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

³ **Art. 945.** Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Caberia ao apelante trazer provas de suas alegações, através de laudo oficial do veículo que demonstrasse que o mesmo não está na mesma situação de antes do acidente, o que não foi feito, faltando com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, CPC.

Assim diante da ausência de comprovação das alegações, a improcedência do pedido deverá ser mantida.

V. DO REQUERIMENTO

Diante do exposto, segura de que essa Egrégia Turma Recursal irá analisar os autos com critério, a Recorrida requer:

1 - Seja **NEGADO PROVIMENTO AO APELO**, sendo mantida a sentença proferida pelo Juízo singular conforme ampla fundamentação supra.

Por derradeiro, que todas as futuras intimações sejam realizadas, **EXCLUSIVAMENTE**, em nome do advogado **Dr. LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673**, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §5º do novo CPC. Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 1 de dezembro de 2023

Assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
OAB/RS 18.673